

## 통 보

1. 제 목 : 회생기업 대여자금 용도 구분 및 사후 관리 필요
2. 소관부점 : 기업투자금융처
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

기업투자금융처는 2019. 7. 22. 금융위원회의 부대업무 승인을 받아 재기가능성이 있는 중소·회생기업에 대한 자금대여(DIP<sup>1)</sup> 금융)를 위해 Paper Company인 캠프기업지원금융(주)을 설립하고 공사가 자산관리자 및 업무수탁업무를 수행하고 있으며 자금대여를 위한 내규로 「캠프기업지원금융(주) 수탁 자금대여 등 업무요강」(이하 “요강”이라 한다)을 제정(2020. 4. 8.)하였다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

요강 제11조에 따르면 회사[캠프기업지원금융(주)]는 적격기업<sup>2)</sup>이 영업 현금흐름을 창출하기 위하여 제1호부터 제6호<sup>3)</sup>의 어느 하나의 용도로 자금을 사용하는 경우에 한정하여 자금을 대여할 수 있다고 되어 있으며,

---

1) DIP(Debtor in Possession) : 회생절차 기업에 대해 운전자금 등 신규자금을 지원하는 금융

2) 대상기업 중 자금대여 지원대상으로 선정된 회생기업 및 회생종결기업

3) 1. 신규수주 등으로 제품생산에 필요한 원재료 구입자금

2. 긴급결재자금, 종업원 급여, 제세 납부자금

3. 매출대금 회수지연, 급격한 매출감소 등으로 인하여 일시적으로 필요한 운영자금

4. 생산시설의 가동, 생산능력의 향상을 위하여 불가피한 개·보수 자금 및 기계설비 구입 등 시설자금

5. 특정 수주계약 시행 등 프로젝트 단위의 소요 자금

6. 그 밖에 위원회의 의결 및 회사 이사회 승인을 받은 자금

그 중 제4호는 특정한 기계설비 구입 등을 위한 시설자금 목적의 대여금으로 정하고 있다.

또한, 요강 제14조 제2항에 따르면 패키지 지원<sup>4)</sup> 또는 단독 지원의 운전자금대출 및 시설자금대출 대여 한도는 [표 1]과 같으며, 개별 기업에 대한 회사의 대여금액은 합산하여 20억 원을 초과할 수 없다고 되어 있다. 이에 따르면 시설자금대출을 위해서는 특정 기계설비 등에 대한 용자비율을 반영한 대여한도 산정이 선행되어야 하므로 운전자금과는 자금의 성격과 절차가 구분되어 있다.

[표 1] 자금 대여한도 산정기준(요강 제14조 제2항 각 호)

| 구 분    | 대여한도                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 운전자금대출 | 적격기업의 신청금액과 1회전 소요운전자금 중 적은 금액                                                                                                |
| 시설자금대출 | 적격기업의 신청금액과 요강 제18조 제1항 <sup>5)</sup> 에 따른 담보물 별 용자비율(LTV: Loan To Value)을 적용한 금액에 선순위 근저당 설정금액 및 그 밖에 선순위 금액을 차감한 금액 중 적은 금액 |

따라서, DIP금융 지원 시 자금용도를 운전자금 또는 시설자금으로 명확히 구분하여 관리하여야 하고, 대여한 이후에는 해당 기업이 대여자금을 요강 제11조에서 정한 용도에 맞게 사용하였는지 여부를 실효성 있게 점검하는 것이 타당하다.

4) 회사, 종진공의 자금대여와 서울보증보험(주)의 보증서 우대 발급을 패키지로 지원하는 사업

5) 제18조(담보의 종류 및 용자비율) ① 담보로 취득할 수 있는 담보물의 종류와 담보물 별 용자비율(LTV)은 다음과 같다. 다만, 패키지 지원의 경우 제11조 제4호 시설자금 용도의 자금대여에 한정하여 담보를 취득할 수 있다.

| 종 류     | 용 자 비 율 |
|---------|---------|
| “기재 생략” |         |

## 다. 감사결과 확인된 문제점

### (1) 대여자금 용도 구분 불명확

그런데 요강 제정 이후 감사일 현재까지 DIP금융 지원 현황을 점검한 결과, 기업투자금융처는 [표 2]와 같이 4개 기업에 DIP금융을 지원하였는데, 해당 자금 모두 운전자금으로 요강 제14조 제2항 제2호(신규 기계설비 등에 대한 담보취득 필요)에 따른 시설자금과 무관한데도 자금 용도를 ‘운전 및 시설자금’으로 하여 지원하였다.

[표 2] 요강 제정 이후 DIP금융 자금대여 현황

(단위 : 억 원)

| 순번 | 업체명 | 금액 | 이율 | 대여일 | 용도 | 회생경과 | 담보 | 패키지 |
|----|-----|----|----|-----|----|------|----|-----|
|----|-----|----|----|-----|----|------|----|-----|

“기재 생략”

또한, 감사기간 이후인 2020. 6. 10.에 자금을 대여한 (주)◇◇◇◇의 경우 관련 내부승인 문서<sup>6)</sup>에 ‘캠코+서울보증보험’ 패키지 지원 대상 기업으로 기재되어 있고, 요강 제18조 제1항의 단서에 따르면 패키지 지원의 경우 제11조 제4호(시설자금) 용도의 자금대여에 한정하여 담보를 취득할 수 있다고 되어 있으며, 기업투자금융처에서 해당 기업에 자금을 대여하면서 담보를 취득하였으므로 자금 용도가 시설자금이 되어야 타당한데도 ‘운전 및 시설자금’으로 되어 있는 등

대여 자금의 실제 용도에 맞게 자금 용도를 구분하지 않고 ‘운전 및 시설자금’으로 포괄하여 정하는 방식으로 운영하고 있었다.

6) 캠코기업지원금융(주) 자금대여 실행 승인(기업투자금융처-2253, 2020. 6. 9.)

## (2) 자금용도 준수 여부 관리방안 마련 필요

기업투자금융처는 기업에 자금을 대여하면서, 자금을 용도대로 사용하기로 하는 내용<sup>7)</sup>이 포함된 「캠코기업지원금융(주) 여신거래기본약관」을 해당 기업에 교부하였고, 지원 기업이 서명한 「여신거래약정서」 제5조에는 ‘대여금의 사후 관리를 위하여 시행하는 실태조사와 결산재무제표 등 필요한 자료를 캠코기업지원금융(주)의 요청이 있는 대로 응하여야 한다’는 내용이 기재되어 있다.

한편, 중소벤처기업진흥공단은 중소기업에 정책자금을 지원하면서 「중소기업 정책자금 운용규정」 제22조에 따라 대출 취급 시부터 회수 완료 시까지 용도의 사용 방지와 담보 등의 권리보전 및 채무자의 의무 이행사항 등을 관리하도록 하고 있고, 이를 위해 「대출요령」 제68조에서는 운전자금에 대하여 전용계좌 사용을 의무화 하도록 하고 3억 원을 초과하여 지원하는 건에 대해서는 대출금 사용 내역표를 6개월 이내에 제출받도록 하는 등으로 사후관리 기준을 운영하고 있다.

그런데 기업투자금융처에서는 DIP금융을 지원받은 기업이 해당 자금을 용도에 맞게 사용하였는지 여부를 점검하기 위한 구체적인 관리기준을 마련하고 있지 않아 실효성 있는 점검이 이루어지기 어려운 실정이었다.

**[소관부점 의견]** 기업투자금융처는 향후 DIP금융 지원 시 자금의 실제 현황에 맞게 자금용도를 명확히 구분하여 운영하는 방안을 마련하겠다고 하였으며, 자금 대여 후 해당기업이 자금을 용도에 맞게 사용하였

---

7) < 캠코기업지원금융(주) 여신거래기본약관 >

제4조(자금의 용도 및 사용) 채무자는 여신신청 시 자금의 용도를 명확하게 제시하고 회사와의 여신거래로 받은 대여금을 당초에 정해진 용도와 다른 용도로 사용하지 아니합니다.

는지 여부에 대하여도 타 기관 사례와 도입 타당성 등을 종합적으로 검토하여 관리기준을 마련하겠다고 답변하였다.

#### 4. 조치할 사항

기업투자금융처장은 중소기업에 대한 자금대여(DIP 금융) 시 운전자금과 시설자금을 구분하여 관리하고, 지원 기업이 대여 자금을 자금용도에 맞게 사용하였는지를 점검하기 위한 사후 관리 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)